

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Rayuan *Mal* No: 10000-033-0107-2022

Antara

Ahmad Khairuddin bin Abdul Rahim

...Perayu

Lwn

Sharifah Naemah Khalidza binti Syed Hassan

...Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Permohonan No.: 10300-033-0266-2021

Antara

Sharifah Naemah Khalidza binti Syed Hassan

...Pemohon

Lwn

Ahmad Khairuddin bin Abdul Rahim

...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Rayuan Mal No. 10300-033-0107-20220, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Hj. Abdul Hamid (Panel),

Pada 15 Januari 2024M bersamaan 3 Rejab 1445H]

Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003

(Rayuan Penguatkuasaan Perintah Harta Sepencarian)

Peguam Perayu: Tuan Fakhrul Azman bin Abu Hasan dari Tetuan Azaine & Fakhrul

Peguam Responden: Puan Majdah binti Muda dari Tetuan Muda

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu Ahmad Khairudin Bin Abd Rahim telah merayu kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes permohonan No: 10300-033-0266-2021 yang diberikan penghakiman pada 18/10/2022. Perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:

i. Mahkamah meluluskan permohonan berdasarkan seksyen 152 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden hendaklah dalam tempoh tiga bulan dari tarikh perintah ini diputuskan hendaklah membayar 1/3 bahagian Pemohon mengikut bahagian yang telah diperintahkan dalam kes Sivil/Mal Bil: 33 Tahun 1994 bertarikh 9 Julai 1996 tersebut atau sekiranya Responden tidak mahu menjual rumah tersebut, Responden hendaklah membayar nilai secara wang tunai bahagian Pemohon mengikut nilai semasa terhadap harta Geran 48236, Lot No. 32441, Mukim dan Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan alamat no.1, Medan Athinahappan, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur (Harta TTDI) tersebut dalam tempoh enam bulan daripada perintah ini diputuskan.

iii. Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden hendaklah memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam urusan penjualan (Harta TTDI) tersebut tanpa mendatangkan sebarang isu yang boleh melengahkan atau melambatkan proses penjualan (Harta TTDI) tersebut.

iv. Mahkamah memerintahkan bahawa urusan penilaian (Harta TTDI) hendaklah diuruskan oleh peguam yang dipersetujui secara bersama dan segala kos bagi urusan penilaian tersebut adalah ditanggung oleh Responden sepenuhnya.

v. Sekiranya Responden gagal memberikan kerjasama dalam melaksanakan perintah ini, Pemohon boleh meneruskan tindakan kepada proses pengkomitan sebagaimana kehendak Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam sebagaimana di perenggan [1] di atas telah memfailkan rayuan pada 28/10/2022 .

FAKTA KES

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 18/9/1980 di Terengganu dan kemudiannya telah bercerai pada 10/8/1988 di Pejabat Khadi, Petaling Jaya dengan talak satu.

[4] Pada 9/7/1996, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kausa tindakan kes Mal No. : Bil 3 Tahun 1994, telah mengeluarkan perintah Harta Sepencarian yang antara lain melibatkan harta yang menjadi pertikaian dalam rayuan ini iaitu:

- i) Hartanah yang beralamat di No. 1, Medan Athinahappan 1, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur yang di daftarkan di atas nama Perayu adalah merupakan harta sepencarian;*

- ii) *Bahawa Responden mempunyai hak 1/3 bahagian manakala Perayu mempunyai 2/3 bahagian ke atas harta-harta tersebut; dan*
- iii) *Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa dan pembahagiannya hendaklah dibuat setelah menolak hutang-hutang dalam memperoleh harta-harta tersebut.*

[5] Selanjutnya pada 2/11/2006, Responden telah membuat Permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan Perlaksanaan Perintah tersebut melalui kausa tindakan kes Mal No. 10200-034-0436-2006 dengan memohon agar hartanah yang didaftarkan atas nama Perayu (melibatkan 3 hartanah) dibuat penilaian berdasarkan nilai semasa iaitu nilai ketika perintah dilaksanakan dan Perayu diperintahkan memberikan 1/3 dari nilai tersebut kepada Responden.

[6] Perayu tidak bersetuju dengan permohonan Responden tersebut sebaliknya Perayu hanya bersetuju agar penilaian harta tersebut dibuat berdasarkan penilaian harga pasaran ketika perintah harta sepencarian dikeluarkan iaitu pada 9/7/1996.

[7] Seterusnya pada 19/6/2007, kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan untuk menjadikan satu hartanah sahaja dijadikan isu pertikaian. Walau bagaimanapun pihak-pihak masih belum mencapai persetujuan berkenaan penetapan tempoh masa untuk penilaian harta diambil kira.

[8] Rentetan daripada isu tersebut, maka pada 25/6/2008 Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (MTS) melalui perintah perlaksanaan telah memutuskan bahawa hartanah tersebut perlu **dijual mengikut nilai semasa seperti perintah**

bertarikh 16/11/2006 dan bukan mengikut nilai harga semasa perintah dikeluarkan pada 9/7/1996.

[9] Perayu yang tidak bersetuju dengan keputusan perintah pelaksanaan tersebut telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor untuk mendapatkan perintah agar hartanah tersebut hendaklah dinilai berdasarkan penilaian harga pasaran ketika perintah kes Mal No. Bil 3 Tahun 1994 dikeluarkan iaitu pada **9/7/1996**.

[10] Seterusnya pada 21/5/2018 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor yang mendengar rayuan Perayu tersebut telah membuat keputusan menolak rayuan Perayu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah terdahulu.

[11] Panel Rayuan dalam alasan penghakimannya ulasannya menyatakan :

Berdasarkan dapatan-dapatan di atas, kami berpendapat perintah Mahkamah yang menyebutkan “ Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa” bermaksud bahawa pembahagian harta sepencarian pihak-pihak adalah mengikut harga pasaran ketika Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No: Bil 3 Tahun 1994 dilaksanakan dan bukannya ketika perintah harta sepencarian itu diberikan.

[12] Seterusnya, ekoran masih lagi belum mendapat manfaat daripada harta tersebut walaupun hirarki Mahkamah tertinggi iaitu Perintah Mahkamah Rayuan Syariah telah dikeluarkan berkenaan penilaian semasa hartanah tersebut, maka Responden sekali lagi telah bertindak memfailkan permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan Perintah Penguatkuasaan dan Penetapan Masa terhadap Perayu bagi tiga perintah iaitu:

- i. Perintah bertarikh 9/7/1996 (Kes Mal Bil: 33 Tahun 1994)
- ii. Perintah bertarikh 25/6/2008 (Permohonan No: 10200-034-0436-2006) dan;
- iii. Perintah bertarikh 27/9/2017 (Permohonan No: 10200-099-0305-2017) .

[13] Pada 18/10/2022 Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan Perintah Penguatkuasaan dan Penetapan Masa tersebut sebagaimana di perenggan [1] di atas. Perayu yang tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 28/10/2022. Manakala Responden setelah menerima Notis Rayuan Perayu telah memfailkan Notis Rayuan Balas bertarikh 7/11/2022.

ALASAN RAYUAN PERAYU

[14] Berdasarkan Alasan Rayuan yang dikemukakan sebagaimana terkandung di halaman 1046-1047 Rekod Rayuan, Perayu telah memplidkan tiga (3) Alasan Rayuan sebagaimana berikut:

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan bahawa Perayu telah bertindak “stonewalling iaitu enggan mematuhi Perintah 1996, Perintah 2008 dan Perintah 2017.
- ii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat keputusan bahawa harta Geran 48236, Lot No. 32441, Mukim dan Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan alamat no.1, Medan Athinahappan, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur (Harta TTDI) dijual dengan harga semasa berdasarkan harga pasaran tanpa mengambil kira bahawa terdapat ubah

suai terhadap rumah tersebut selepas berlakunya perceraian yang sepatutnya tidak diambil kira dalam menentukan nilai harta tersebut.

iii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat keputusan berkaitan dengan nilai semasa dengan mengambil kira ubah sui yang dibuat secara tidak sah “illegal” tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan

RAYUAN BALAS RESPONDEN

[15] Merujuk kepada Notis Rayuan Balas bertarikh 30/11/2022 yang terdapat pada halaman 1048-1052 Rekod Rayuan, Responden merayu agar ketiga-tiga terma perintah YA Hakim Bicara pada perenggan [1] di atas diubah dengan mengemukakan alasan-alasan seperti berikut:

Alasan Pertama:

Relif pada perenggan 1,3,4,5,6,7,dan 8 Notis Rayuan Balas dimohon kerana Harta TTDI telah dipindah milik atas nama pihak ke tiga bernama Shahroom binti Ahmed (No.K/P: 550202-07-5032) yang diakui Perayu. Perintah 9/7/1996, Perintah 25/6/2008 dan Perintah 27/9/2017 perlu dikuatkuasa terhadap Shahroom binti Ahmad menurut peruntukan Seksyen 154 (1) (c) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

a. Yang Arif telah membuat dapatan secara betul menerusi perenggan [14] Alasan Penghakiman bahawa penukaran hakmilik harta TTDI kepada Shahroom binti Ahmed adalah fakta yang diakui serta tidak perlu

dibuktikan oleh Responden kerana Perayu telah mengamalkan 'stonewalling' ekoran mematuhi Perintah 25/6/2008.

b. Akan Tetapi Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira prinsip undang-undang berkenaan Seksyen 154 (1) (c) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan KAY HIAN LTD v. MA BOON LAN [2014] 1 CLJ 464 untuk dikuatkuasakan terhadap Shahroom binti Ahmed.

Alasan Kedua:

Relif pada perenggan 1,3,4,5,6,7,dan 8 Notis Rayuan Balas dimohon kerana Affidavit Sokongan Tambahan Jurunilai Mohd Asri bin Mohd Aris dan Ekshibit "AA1" iaitu Laporan Penilaian bertarikh 27/1/2021 dan Malaysian Valuation Standards Sixth Edition 2019 adalah pendapat pakar dan keterangan pendapat pakar yang mengikat pihak-pihak menurut peruntukan Seksyen 33, Seksyen 34, Seksyen 36, dan Seksyen 39 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Keterangan pakar ini tidak dicabar oleh Perayu.

a. Yang Arif telah membuat dapatan secara betul menerusi perenggan [20] Alasan Penghakiman dan perenggan 4 (bahagian keputusan) dengan menetapkan masa dan semua urusan dan kos penilaian ditanggung sepenuhnya oleh Responden (Perayu).

b. Namun begitu, Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira prinsip undang-undang berkenaan Seksyen 33, Seksyen 34, Seksyen 36, dan Seksyen 39 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Begitu juga dengan prinsip undang-undang dalam SHAHNAZ MAJID LWN Dato' Sri MAHMUD BEKIR TAIB [2018] 6

CLJ 663 dan BEKALAN SAINS P & C SDN BHD V BANK BUMIPUTERA MALAYSIA BHD [2011] 5 MLJ 1.

Alasan Ketiga

Relif pada perenggan 6 Notis Rayuan Balas ini dimohon kerana berdasarkan Perintah Mahkamah Rayuan bertarikh 1/6/2018 menerusi Rayuan No: 10000-034-92-2017 (‘Perintah Rayuan’), Responden turut berhak mendapat 1/3 daripada jumlah keseluruhan kutipan sewa dan/atau pajakan dan/atau hasil dan/atau apa-apa manfaat yang terakru ke atas Harta TTDI bermula dari perintah bertarikh 9/7/1996 sehingga penyelesaian penuh tindakan pelaksanaan. Perihal ini telah disokong dengan keterangan pakar pada muka surat 13 Laporan Penilaian Azmi tentang “15.0 Opinion of Rental” selari dengan rekuisi dan terma-terma Perintah Rayuan pada perenggan 16 dan 17 Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan yang mana telah gagal dipertimbangkan oleh Yang Arif Hakim.

Alasan Keempat

Relif pada perenggan 6 Notis Rayuan Balas ini dimohon kerana perintah 9/7/1996 jelas menghukumkan bahawa 1/3 daripada Harta TTDI hendaklah diberikan kepada Pemohon (Responden), maka relif yang memohon agar ‘Pendaftar dan/atau Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mendaftarkan hak milik 1/3 bahagian Harta TTDI kepada nama Pemohon (Responden) jika Responden (Perayu) enggan dan/atau gagal dan/atau cuai menjual Harta TTDI mengikut harga nilaian dalam Laporan Penilaian oleh Tetuan Azmi & Co bertarikh 27/1/2021 berjumlah RM3,000,000.00 dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perintah ini adalah selari dengan dengan peruntukan Seksyen 417 dan 421A Kanun Tanah

Negara (Semakan 2020) [Akta 828] yang mana telah gagal dipertimbangkan oleh YA Hakim .

Alasan Kelima

Relif pada perenggan 6 Notis Rayuan Balas ini dimohon agar perenggan 6 Draf Perintah yang diluluskan oleh pihak-pihak dan/atau perenggan 5 mengikut Notis Rayuan Perayu bertarikh 28/10/2022 diubah dengan menambah nama Shahroom binti Ahmed (No.K/P: 550202-07-5032) dikenakan Perintah Pengkomitan Menghina Mahkamah jika Perayu enggan dan/atau gagal dan/atau cuai mematuhi pelaksanaan mana-mana terma dalam tempoh masa perintah ini menurut peruntukan Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Alasan Keenam

Relif pada perenggan 6 Notis Rayuan Balas ini dimohon agar kos sebanyak RM200,000.00 diawardkan kepada Responden menurut peruntukan Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana Mahkamah Yang Mulia mempunyai bidang kuasa yang luasa untuk mengawardkan kos walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

a. Yang Arif Hakim telah membuat dapatan yang betul menerusi perenggan [17] dan [20] Alasan Penghakiman apabila mengambil kira tempoh 22 tahun yang telah berlalu akibat kegagalan Perayu melaksanakan Perintah Mahkamah.

b. Namun begitu, Yang Arif Hakim telah gagal mengambil kira untuk mengawardkan kos sebagaimana yang dipohon oleh Responden sebagai

satu pengajaran kepada Perayu agar tidak lagi menyalahgunakan proses Mahkamah dan berkelakuan tidak menghormati keputusan Mahkamah Yang Mulia ini.

[15] Perayu dan Responden telah memfailkan hujahan bertulis masing-masing bertarikh 30/5/2023 dan 31/5/2023 sebelum kes dipanjangkan kepada kami dan pada hari ini ditetapkan untuk keputusan diberikan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[16] Berdasarkan penelitian yang menyeluruh terhadap keseluruhan Alasan Rayuan dan Alasan Rayuan Balas, Rekod Rayuan serta Hujahan Pihak-Pihak yang dikemukakan di hadapan kami ini termasuk juga Alasan Penghakiman Hakim Bicara, kami dapati isu yang melibatkan persoalan tempoh masa bilakah penilaian hartanah Harta TTDI diambil kira telah pun diselesaikan melalui Perintah Mahkamah Rayuan pada 21/5/2018.

[17] Justeru di peringkat rayuan ini, kami dapati masih terdapat satu lagi isu yang telah dikenalpasti dan masih belum diputuskan dalam kes ini iaitu berkenaan status penilaian harta TTDI tersebut. Oleh yang demikian, kami akan memfokuskan kepada isu ini dengan menyimpulkan isu tersebut iaitu:

Sama ada laporan penilaian harta yang dikemukakan oleh pihak Perayu atau Pihak Responden yang wajar dipertimbangkan untuk diterima oleh mahkamah dalam menentukan nilai 1/3 daripada hartanah yang beralamat di No. 1 Medan Athinappan 1, Taman Tun Dr Ismail Kuala Lumpur

[18] Sebelum mengulas isu ini, kami ingin jelaskan di sini bahawa semasa sesi pendengaran rayuan di hadapan kami sebelum ini, kedua-dua pihak iaitu Perayu dan Responden melalui Peguam Syarie masing-masing telah memberi persetujuan untuk menyerahkan kepada Mahkamah Rayuan memutuskan berkenaan Laporan Penilaian yang telah dikemukakan semasa prosiding di Mahkamah Bicara sebelum ini dan pihak-pihak tidak bersetuju untuk mengemukakan Penilaian yang baharu.

[19] Maka, berdasarkan Laporan Juru Nilai yang dikemukakan semasa di Mahkamah Bicara kami dapati pihak-pihak telah mengambil tindakan seperti yang diarahkan oleh Mahkamah untuk mengemukakan laporan tersebut iaitu:

a) Perayu: Laporan Penilaian oleh Oregon property bertarikh 27/7/2020 menunjukkan:

- i. Nilai hartanah tanpa mengira ubah suai rumah: RM2,200,000.00
- ii. Nilai hartanah dengan mengira ubah suai rumah : RM2,400,000.00

b) Responden: Laporan Penilaian oleh Tetuan Azmi & Co bertarikh 27/1/2021 menunjukkan nilai penilaian: RM3,000,000.00

[20] Secara keseluruhannya kedua-dua Laporan Penilaian tersebut mempunyai justifikasi tersendiri, namun sebagaimana persetujuan pihak-pihak untuk kami memutuskan isu penilaian ini, maka kami dalam menimbangkan Laporan Juru Nilai yang dikemukakan ini telah membuat dapatan dan pertimbangan seperti berikut:

- a. Tiada usaha daripada pihak Perayu atau wakilnya untuk mematuhi Perintah Mahkamah. Hal ini tidak dinafikan oleh Perayu kerana pihak Perayu seboleh mungkin telah sedaya upaya menggunakan ruang undang-undang untuk membuat Rayuan kepada setiap keputusan yang diperolehi oleh pihak Responden.
- b. Perayu telah bertindak membuat ubah suai terhadap rumah tersebut ~~tanpa~~ tanpa kebenaran Responden dan juga telah menukar hakmilik hartanah kepada isteri baharunya iaitu Shahroom binti Ahmad bagi mengelakkan Responden mendapatkan haknya sedangkan pada masa itu Perintah Mahkamah yang memerintahkan nilai bahagian 1/3 Responden diberikan sekiranya pihak Perayu tidak berhasrat menjual harta TTDI tersebut.
- c. Tempoh masa yang terlalu lama untuk Responden mendapatkan haknya melalui Perintah Harta Sepencarian yang dikeluarkan pada 9/7/1996. Penelitian kami mendapati ia telah mengambil masa lebih kurang 26 tahun lamanya dan Responden masih belum mendapat manfaat daripada harta TTDI tersebut.
- d. Hal ini menyebabkan Responden terpaksa mengambil tindakan memfailkan kes di mahkamah dan melantik Peguam Syarie bagi setiap kes yang dihadapinya. Hal ini telah menyebabkan Responden mengeluarkan kos yang tinggi bagi memperjuangkan haknya. Hal ini telah memberi ketidakadilan kepada Responden yang terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan haknya sebagaimana prinsip undang-undang iaitu *justice delay justice denies*.

[21] Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan dan ulasan di atas, kami bersetuju bahawa satu penilaian yang lebih tinggi patut dan wajar diberikan

kepada Responden demi memberikan keadilan kepadanya yang telah sekian lama dinafikan oleh pihak Perayu.

[22] Kami berpendapat adalah tidak adil sekiranya Responden mendapat 1/3 daripada nilai harga pasaran berdasarkan laporan penilaian yang dikemukakan oleh pihak Perayu sedangkan apabila perintah Harta Sepencarian tersebut diberikan, adalah menjadi kewajipan Perayu untuk melaksanakan perintah tersebut. Akibat dari keingkaran Perayu melaksanakan perintah tersebut, implikasinya telah menyebabkan hak Responden untuk mendapat apa-apa hasil atau manfaat dari hartanah tersebut sebanyak 1/3 telah dinafikan dalam tempoh yang lama oleh Perayu.

[23] Kami percaya sepanjang tempoh 26 tahun tersebut, hanya Perayu yang telah menikmati manfaat harta TTDI tersebut. Sebaliknya Responden perlu berjuang turun naik Mahkamah untuk mendapatkan haknya. Ini kerana tiada pembahagian atas kadar 2/3 dan 1/3 dibuat sejak Perintah Harta Sepencarian diberikan pada 1996.

[24] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan Kami di atas, Kami berpendapat bahawa pembahagian nilai 1/3 ke atas harta TTDI tersebut adalah berdasarkan penilaian yang lebih tinggi sebagaimana yang dikemukakan kepada kami. Dalam hal ini, Perayu seharusnya tidak boleh mendapat apa-apa manfaat atau kelebihan dari keingkaran dan ketidak patuhannya melaksanakan Perintah Harta Sepencarian yang diberikan oleh Mahkamah pada 1996 kerana pada hemat kami seseorang yang tidak mematuhi undang-undang tidak berhak mendapat manfaat undang-undang dari tindakan ketidak patuhannya.

[25] Berhubung dengan Rayuan Balas pula, Kami tidak berhasrat untuk membuat ulasan lanjut memandangkan isu tersebut tidak lagi berbangkit setelah kami membuat ulasan kepada persoalan utama dalam rayuan Perayu sebagaimana kami nyatakan di perenggan [17] di atas.

[26] Bagi mengakhiri penghakiman ini, sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada ayat 32 surah an-Nisa' iaitu:

وَلَا تَنَّمَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

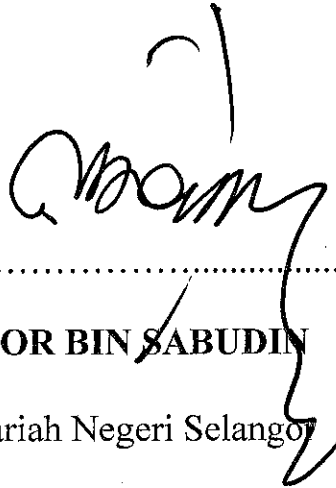
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Alasan Rayuan Balas serta Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

- [1] Penilaian 1/3 bahagian ke atas harta Geran 48236, Lot No. 32441, Mukim dan Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan alamat no.1, Medan Athinahappan, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur hendaklah diambil kira daripada Laporan Penilaian yang dikemukakan oleh pihak Responden daripada Tetuan Azmi & Co bertarikh 27/1/2021 yang berjumlah RM3,000,000.00
- [2] Perintah ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga bulan daripada tarikh perintah.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....

1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

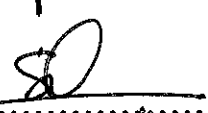
Dipersetujui oleh:-



.....

2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor